TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: **60**/2021/HS -ST
Ngày: 22/4/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Tuấn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Bá Huynh

Ông Đoàn Văn Minh

-Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Giang - Thư ký Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên toà: Ông Lương Duy Bằng - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 65/2021/TLST - HS ngày 05/4/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 66/2021/QĐXXST – HS ngày 08/4/2021 đối với bị cáo:

NGUYỄN VĂN Q, sinh ngày 26/7/1993

ĐKHKTT: Xóm N - xã T - thành phố H - tỉnh H.

Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do

Dân tộc: Mường; Giới tính: Nam

Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam

Con ông: Nguyễn Văn N (Đã chết)

Con bà: Phùng Thị H, sinh năm 1973

Danh chỉ bản số 000000076 lập ngày 12/01/2021 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ, tạm giam: 28/12/2020.

Bị cáo tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội . Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Sáng ngày 27/12/2020, Q gọi điện cho Thông là đối tượng bán ma túy hỏi mua 800.000 đồng ma túy đá và ma túy hồng phiến. Thông đồng ý và hẹn giao ma túy cho Q tại số 75 đường Quan Hoa - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội. Tại điểm hẹn, Q đưa cho Thông 800.000 đồng, Thông đưa cho Q 01 gói giấy bạc bên trong có 01 túi nilon chứa 07 viên ma túy hồng phiến và 01 túi nilon bên trong chứa ma túy đá. Q cất giấu số ma túy trên vào túi quần đang mặc và đi về phòng trọ tại Mễ Trì Hạ - phường Mễ Trì - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. Tại phòng trọ, Q lấy 02 viên hồng phiến và một ít ma túy ra sử dụng, số còn lại Q cất vào túi quần. Đến 05 giờ 30 phút ngày 28/12/2020, khi Q đi mua đồ tại cửa hàng Circle K trên đường Trần Văn Lai - phường Mỹ Đình 1 - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội thì bị cơ quan Công an kiểm tra bắt giữ.

Vật chứng thu giữ:

- 01 túi nilon bên trong chứa 05 viên nén màu hồng đỏ nghi là ma túy.

- 01 túi nilon kích thước 1x1cm bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

- 01 điện thoại di động Iphone 7 màu hồng, gắn sim 097.172.4638.

Kết luận giám định số 115/KLGĐ - PC09 ngày 05/01/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hà Nội xác định:

- 05 viên nén màu hồng đỏ đều là ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng 0,505 gam.

- Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon là ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 0,363 gam.

Cáo trạng số 43/CT - VKSNTL ngày 31/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố Nguyễn Văn Q tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự, phạt: Nguyễn Văn Q 18-24 tháng tù.

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy ma túy; Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu hồng có gắn thẻ sim.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có ý kiến khiếu nại về quyết định, hành vi của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Q khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng quy kết. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, Biên bản phạm pháp quả tang, tang vật thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu khác Cơ quan điều tra đã thu thập. Do đó có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 05 giờ 30 phút ngày 28/12/2020, tại cửa hàng Circle K trên đường Trần Văn Lai - phường Mỹ Đình 1 - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nguyễn Văn Q đã có hành vi tàng trữ trái phép 0,868 gam ma túy loại Methamphetamine mục đích để sử dụng thì bị tổ công tác Công an phường Đại Mỗ bắt quả tang cùng vật chứng. Hành vi của bị cáo cấu thành tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ bị cáo biết tác hại của ma túy, song để phục vụ cho nhu cầu của bản thân, Nguyễn Văn Q đã mua ma túy để sử dụng . Hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân. Vì vậy cần xử lý nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo; đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên xét bị cáo nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên coi đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Ngoài hình phạt chính, căn cứ khoản 5 Điều 249 Bộ luật hình sự đáng ra còn áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền với bị cáo, song xét bị cáo hoàn cảnh gia đình khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

Đối với đối tượng Thông là người bán ma túy cho Q (như Q khai) sử dụng số điện thoại 098.593.3232, quá trình điều tra xác định chủ thuê bao mang tên bà Đặng Thị Sáu (sinh năm 1961; HKTT: Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, bà Sáu khai không đăng ký cũng như không sử dụng số điện thoại trên nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

[3] Tang vật vụ án:

- 01 phong bì niêm phong còn nguyên vẹn tại các mép dán có chữ ký niêm phong của Nguyễn Văn Q và giám định viên bên trong có chứa ma túy không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu hồng có gắn thẻ sim dùng để liên lạc mua ma túy nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

[4] Về án phí: Nguyễn Văn Q phải chịu án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố Nguyễn Văn Q phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự, phạt: Nguyễn Văn Q **15 tháng tù**, thời hạn tù tính từ ngày 28/12/2020.

Xử lý vật chứng: Áp dụng điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì (bên trong chứa ma túy) niêm phong còn nguyên vẹn tại các mép dán có chữ ký của Nguyễn Văn Q và giám định viên.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu hồng có gắn thẻ sim thu của Nguyễn Văn Q.

(Tình trạng các vật chứng trên như Biên bản giao, nhận vật chứng số 130 ngày 01/4/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm).

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Văn Tuấn

Nơi nhận:
- Toà án thành phố Hà Nội;
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- Công an quận Nam Từ Liêm ;
- Chi cục THADS quận Nam Từ Liêm ;
- Bị cáo;
- THAHS;
- Lưu HS; VP.